

1502702-74.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... o acusado a respeito da prática de tráfico.

A testemunha Policial Militar Antonio afirmou que realizaram cumprimento de mandado de busca, e constataram ser lidocaína e cafeína. A Polícia Militar já recebera constantes denúncias de prática de tráfico no local.

A testemunha Rony afirmou que estava trabalhando para o acusado quando da abordagem policial. Não viu onde a droga ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502702-74.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502702-74.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2149042/2021 - DEL.POL.BOCAINA, 12918258 - DEL.POL.BOCAINA, 165/21/204 -

DEL.POL.BOCAINA, 2149042 - DEL.POL.BOCAINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON DE OLIVEIRA ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

WELLINGTON DE OLIVEIRA ALVES, alcunha "Alemão do Beco", qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, §1º, I, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 26 de maio de 2021, por volta das 14h40min, na Rua Doutor Osório Ferreira Dias, nº 596, Centro, na cidade de Bocaina-SP, teria guardado, para fins de tráfico, 1.575,26 gramas de cafeína e 562,01 gramas de lidocaína, insumos destinados à preparação de drogas.

Notificado (fl. 172), o acusado apresentou defesa prévia às fls. 173/174.

A denúncia foi recebida em 27 de abril de 2022 (fls. 177/179) e o réu foi citado (fl. 212).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu

a procedência da ação penal, com a condenação da acusada nos termos da denúncia. A defesa do acusado, por sua vez, pleiteou a absolvição em razão da ausência de provas e, subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena. É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fls. 04/06, do auto de exibição e apreensão de fls. 07/08, auto de avaliação (fls. 09/10), laudos de constatação de entorpecentes (fls. 16/22 e 87/92), documentos de fls. 33/86, em especial Informação nº 023/2021 (fls. 35/41), além dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

A testemunha Policial Civil Tiago afirmou que foi solicitado mandado de busca e apreensão na residência do acusado. Havia várias denúncias de que ele realizava o tráfico no local. Nos fundos da residência, localizaram um saco grande com 2 outros dentro; um pesava cerca de 1,5kg, e outro 0,5kg. Um era de cafeína e outro de lidocaína, substâncias utilizadas para o preparo de drogas. Na oportunidade, o acusado falou que era “coisa antiga dele”. Já havia denúncias sobre o local fazia um tempo. Plínio deve ter feito diligência no local antes do cumprimento do mandado.

No mesmo sentido foram os dizeres da testemunha Policial Civil Plínio. Confirmou que realizou campanhas no imóvel em que ocorreu a diligência, e era possível verificar, nitidamente, usuários no local. Mais recentemente, continuam denúncias contra o acusado a respeito da prática de tráfico.

A testemunha Policial Militar Antonio afirmou que realizaram cumprimento de mandado de busca, e constatarem ser lidocaína e cafeína. A Polícia Militar já recebera constantes denúncias de prática de tráfico no local.

A testemunha Rony afirmou que estava trabalhando para o acusado quando da abordagem policial. Não viu onde a droga teria sido encontrada. Conhece o réu há um tempo e não tem conhecimento de ele estar envolvido na prática do tráfico. O acusado não morava no local, mas com a irmã; ou iria se mudar para o local.

A testemunha Gilmar falou que conhece o réu e não tem ciência de nada que o desabone.

Interrogado, o réu afirmou que tinha ciência dessas substâncias na residência, mas lá estavam já há anos e eram utilizados por seu genitor, que faleceu há cerca de 03 anos. Como entendia que não havia nada de errado, acabou deixando o material no local para dispensar após a reforma da residência.

Como se vê, o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da autoria e materialidade do crime de tráfico, na modalidade equiparada do art. 33, §1º, I, da Lei 11.343/06.

O laudo definitivo de entorpecentes (fls. 87/92) constatou que as substâncias encontradas correspondiam a cafeína e lidocaína (fl. 90). Ainda, em resposta aos quesitos, foi informado que “as substâncias CAFEÍNA e LIDOCAÍNA são fármacos, adulterantes e diluentes capazes de serem empregados na preparação de drogas, sujeito a fiscalização a partir de 1 (um) grama ou 1 (um) mililitro, em qualquer concentração [...]” (fl. 91).

Nesse contexto, a quantidade em que as substâncias foram encontradas – 1.632,04g de cafeína e 568,41g de lidocaína – permitem aferir que se trata de conduta típica, pois ausente autorização e em desacordo com determinação regulamentar. Ainda, a grande quantidade de substâncias apreendidas, não havendo qualquer explicação fática para a sua propriedade, comprova o intuito de comercialização com o fim de tráfico de drogas, principalmente se considerados os demais elementos do conjunto probatório. Acresça-se que não há qualquer elemento nos autos a indicar que os produtos eram do genitor do acusado, conforme por ele alegado, e que teriam permanecido no local por longo período de tempo.

Conforme relatado em Informação de nº 023/2021, a investigação contra o acusado iniciou-se em razão de outra diligência na qual foram localizadas grande quantidade de drogas e arma de fogo (fl. 35). Decretada a quebra do sigilo telefônico das pessoas inicialmente investigadas, o ora réu, Wellington, foi identificado pelos

policiais como pessoa também envolvida no comércio ilícito de entorpecentes, sendo que, nas conversas entre os investigados, eram mencionados pagamentos, supostamente envolvendo as drogas fornecidas, culminando no mandado de busca e apreensão de fls. 70/71, nos termos da decisão de fl. 67.

Ademais, foram realizadas novas diligências no sentido de averiguar o envolvimento do réu Wellington, nas quais “foi apurado por este Setor a movimentação frequente de pessoas conhecidas por este Setor como sendo usuárias de entorpecentes e até de pessoas que estão sendo investigadas com relação ao tráfico” (fl. 40), além de receberem outras denúncias no sentido da comercialização praticada pelo acusado. Por todo o exposto, há provas concretas de que o réu praticou o crime do artigo 33, §1º, I, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “guardar” substância destinada à preparação de drogas.

Conforme entendimento da jurisprudência: “Os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou por alibi comprovado, autorizam condenação” (Julgados do Tacrim 51/342, 51/248, 58/192, 59/219, 50/183, 50/395), “podendo levar à certeza moral da veracidade do fato pesquisado” (Julgados do Tacrim 84/411), “imposta a conclusão condenatória pelo bom senso e pelas características particulares do fato incompatível com explicação diversa” (Julgados do Tacrim 90/319).

Repise-se também que os depoimentos do policial militar, do policial civil e do investigador de polícia, todos foram coerentes com os prestados na fase extrajudicial (fl. 11/13), asseverando que as diligências realizadas levaram à localização das substâncias e ao envolvimento do réu com traficantes já investigados, concluindo-se pela utilização do material apreendido na preparação dos entorpecentes.

Não há, assim, motivo para se duvidar da versão apresentada pelos policiais que diligenciaram no caso, porquanto, afora o já consignado, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020). Como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré – Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0002194-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Luís Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017 – grifo não existente no original)

Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes. (RT 411/266)

Dessa forma, a conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipo do tráfico equiparado, nos termos do art. 33, §1º, I, da Lei 11.343/06, e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado que transcrevo a seguir:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 33, § 1º, I, DA LEI Nº 11.343/2006. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA-PRIMA DESTINADA A PREPARAÇÃO DE ENTORPECENTE. LIDOCAÍNA E CAFEÍNA. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendido que não há falar-se em "atipicidade da conduta se o paciente foi preso, em flagrante, ao trazer consigo lidocaína e cafeína, matérias-primas comumente destinadas ao aumento de quantidade e volume de substância entorpecente" (HC 45.003/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 26/10/2009). Súmula 568/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.655.319/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 11/5/2017.)

Ademais, como se vê, a versão apresentada pelo réu, além de rasa e inconsistente, permaneceu isolada nos autos (CPP, art. 155, caput, primeira parte), destoando de qualquer outra prova colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Observe-se, ainda, que os dizeres das testemunhas de defesa não são suficientes para se concluir pela absolvição do réu, uma vez que não conferem um alibi sólido para a ausência da conduta típica, não se encontrando nos autos sequer indícios, quanto menos razoáveis, de uma injusta incriminação.

Pelo exposto, o decreto condenatório é medida que se impõe, uma vez que amparado pelo conjunto probatório.

Passo à dosimetria da pena.

PENA. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atento às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base acima do mínimo legal, considerando a quantidade de substâncias irregulares apreendidas em poder do acusado, em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias-multa de reclusão e 571 (quinhentos e setenta e um) dias-multa.

Fixo o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do acusado.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no artigo 61, incisos II, alínea "j", durante calamidade pública, nos termos do Decreto nº 64.879 de 20 de março de 2020, aumento a pena em 1/6, resultando 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, bem como 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, considerando que o acusado não é reincidente, nem há demonstração inequívoca de se que dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, e reduzo a pena em 2/3 (dois terços), resultando, como pena final, 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, e 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa.

Considerando o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, ambos do Código Penal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias), fixada ela em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, mantida a pena pecuniária no mínimo legal. Nessa linha: Supremo Tribunal Federal, HC 118.676, MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 11/03/2014, DJE 28/03/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 116.777, SC, Relª Min. Rosa Weber, Julg. 25/02/2014, DJE 18/03/2014.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado WELLINGTON DE OLIVEIRA ALVES, qualificado nos autos, à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (art. 46, §3º, do Código Penal), pelo mesmo período da condenação (2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada à entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução e pena pecuniária

consistente no pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, §1º, I, e §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal). Nesse sentido: Superior Tribunal de Justiça, HC 297.853, Proc. 2014/0156512-6, SP, Sexta Turma, Relª Minª Maria Thereza Assis Moura, DJE 30/10/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 123.622, SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 09/10/2014, DJE 13/10/2014.

Solto durante o processo, concedo-lhe o direito de assim recorrer.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento do dinheiro apreendido (R\$ 260,00 - fl. 07), eis que nada comprovou o acusado acerca de profissão lícita, bem como porque o numerário foi encontrado em situação que se presumia decorrer de obtenção da prática do ilícito em tela.

Conforme art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) das substâncias guardadas para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.

Custas pelo acusado, observados, se o caso, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

P.I.C.

Jaú, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA